

1500362-29.2019.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2261312/2019 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 7281721 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3771/19/301 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3771/2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500362-29.2019.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2261312/2019 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 7281721 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3771/19/301 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3771/2019 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2261312 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3771/19/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

CESAR DOS SANTOS POVOA

Data da Audiência:

08/12/2022

A S S E N T A D A

Aos 08 de dezembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Cesar dos Santos Povia (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Maria Camila Azevedo Barros. Ausente a vítima, a saber: Paulo Henrique Cunha Ramos. Ausente a testemunha da acusação, a saber: José da Solidade Luiz.

INICIADOS OS TRABALHOS: Dada palavra às partes, por elas foi dito que desistiam da

oitiva da vítima Paulo Henrique Cunha Ramos e da testemunha faltante José da Solidade Luiz. Na sequência, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. Segundo a acusação, 08 de setembro de 2019, às 02h, na Rua Jorge Leite Vieira, 76, Centro, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba/SP, CESAR DOS SANTOS POVOA, qualificado à fl. 10, no período noturno, mediante escalada, tentou subtrair para si uma bicicleta preta, de marca Poti, somente não se consumando o crime por razões alheias à vontade do agente. A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2019 (fls. 63). O réu foi citado (fl. 74) e apresentou resposta à acusação (fls. 77/78). Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório da ré. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela improcedência da ação vez que ao final da instrução processual não restou clara autoria delitiva. A Defesa também requereu a absolvição do acusado. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é improcedente. Muito embora a materialidade esteja comprova pelos documentos carregados aos autos, com bem frisou o Ministério Público, secundado pela Defesa, a autoria delitiva quedou-se controversa. Os indícios que justificaram o recebimento não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação criminal. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, a ação penal movida pelo Ministério Público e o faço para ABSOLVER, o réu CESAR DOS SANTOS POVOA, incurso no artigo 155, §§ 3º e 4º, II c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do CPP. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelas partes foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. Sentença absolutória. Regularizados os autos, remetam-se ao arquivo, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados”. NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjssp_jus_br/EswYhqYdChJDnv0WmgU3J1cByZv0kdXJddsvyowKZIBLUg?e=Bb7IAk